



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 285/10
מס' בקשה: 7/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשים: 1. שלמה צפרייר
הנתבעים: 2. אהוד צפרייר
3. נובה ג'ויה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גיל ורגון
מרחוב אחימאיר 14 א' רמת גן

- נ ג ד -

המשיבה: נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון
התובעת: ע"י ב"כ עוה"ד אופיר מילר
מרחוב בלוך 2 תל אביב

ה ח ל ט ה

ביום 08.12.11 ניתן על ידי פסק דין בתובענה נשוא בקשה זו.

בפסק הדין קיבלתי את התביעה ברובה ואסרתי על המבקשים לעשות שימוש יחודי בשטח הקולונדה ובכלל האמור אסרתי עליהם לשים בשטח הקולונדה ריהוט (שולחנות וכסאות), צמחיה, מאווררים, מערכות שמע וכיוצ"ב בין שהם מקובעים לקרקע או לגוף הבית ובין אם לאו. הורתי למבקשים גם להסיר כל מיטלטלין כנ"ל אשר הוצבו על ידם.

כמו כן אסרתי על המבקשים להתקין כל סוכך, פרגולה או סגירת חורף בשטח הקולונדה.

בנוסף לאמור הוריתי למבקשים להסיר את מערכות המנדוף, מתקן ריכוך וסינון המים ומתקן הפרדת השמן מהקיר המזרחי (האחורי) של הבית ואסרתי עליהם להתקין מערכות כנ"ל בקירותיו החיצוניים של הבית או בשטח החצר.

הוריתי למבקשים להסיר גם את מנועי המזגנים ומנועי הקירור מהקיר המזרחי (האחורי) של הבית ואסרתי עליהם להתקין מערכות כנ"ל בקירותיו החיצוניים של הבית או בשטח החצר. על אף האמור לעיל קבעתי הוראות לביצוע לשם הותרת המזגנים במקומם.

בפסק הדין ניתנה למבקשים שהות בת 90 יום לביצוע האמור.

בנוסף אסרתי על המבקשים להציב למעלה מ- 8 פחי אשפה בחצר הבית המשותף, בכפוף לכך שישארו בעלות העודפת לניקוי החצר. כן אסרתי על המבקשים להציב כלוב לאיסוף בקבוקים בשטח הרכוש המשותף של הבית ולעשות כל פעולה אשר יש בה משום הפרעה לשימוש בעלי הדירות בחצר הבית. את האמור הוריתי למבקשים לבצע בתוך 7 ימים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 285/10
מס' בקשה: 7/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

לבד מן האמור חייבתי את המבקשים 1 ו- 2 בתשלום מיסי נציגות בסך של 9,023 ₪ וחייבתי את המבקשים כולם בתשלום הוצאות המשפט.

ביום 26.01.12 הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אליה צורף העתק מ"כתב ערעור" (ללא מספר תיק או חותמת בית משפט).

בהחלטתי מאותו יום הוריתי על עיכוב ביצוע עד למתן החלטה בבקשה וכן קבעתי מועדים להגשת תגובה לבקשה ותשובה לתגובה.

בהתאם להסכמות הצדדים, לאור מו"מ שנוהל בניהם, ניתנו אורכות למתן תגובה לבקשה.

ביום 20.02.12 מסרה המשיבה תגובה לבקשה. ביום 23.02.12 הוגשה תשובת המבקשים לתגובה.

דיון

כלל הוא, בהתאם להוראות תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"), כי עצם הגשת ערעור איננה מעכבת את ביצוע ההחלטה נשוא הערעור. יחד עם זאת, בהתאם להוראות תקנות 467 ו- 468 לתקנות, ניתן לבית המשפט שיקול דעת להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין וזאת כאשר מבקש העיכוב משכנע את בית המשפט כי נתמלאו שני תנאים עיקריים והם:

כי יש לו סיכויים טובים לזכות בערעור.

כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, בין היתר, בשל כך שאם יבוצע פסק הדין ולאחר מכן יתקבל הערעור, ייגרם למבקש נזק בלתי הפיך או קושי משמעותי בהשבת המצב לקדמותו.

שני הקריטריונים הנ"ל משפיעים האחד על השני - ככל שסיכויי הערעור נמוכים, גובר הנטל על מבקש העיכוב לשכנע כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. מאידך, כאשר ביצוע מיידי של ההחלטה עשוי לייתר את הערעור, שאיננו חסר סיכוי, יש הצדקה לעיכוב ביצוע פסק הדין, כדי למנוע שינוי במצב הקיים וסיכול תוצאות הערעור והפיכתו לאקדמי. כאשר כפות המאזניים שוות, ועשוי להיגרם נזק לשני הצדדים, הרי שיש להעדיף את הכלל הבסיסי לפיו יש לקיים את פסק הדין.

יישום ההלכות מוביל לכך, למשל, כאשר המדובר בפינוי מדירת מגורים, יטה בית המשפט להיענות לבקשה לעיכוב ביצוע, שכן הפינוי עלול ליצור מצב בלתי הפיך בו לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו אף אם יתקבל הערעור. מאידך, חיובים כספיים, ככלל, לא יעוכבו.

נוכח טיבה וטבעה של החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע, רצוי שבית המשפט לא ינקוט עמדה נחרצת מעבר להתרשמות על פני הדברים אולם הנטל על מבקש העיכוב אינו קל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 285/10
מס' בקשה: 7/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

(ראו בש"א 86/89 הרפז נ' אחיטוב פ"ד מג(1) 334; בש"א 3158/91 ע"א 2464/91 פלסו שרון ואח' נ' קומפני פריזין ואח', פד"י מה(5) 499; ב"ש 227/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויטקו כימיקלים בע"מ פ"ד מא(1) 713; ע"א 6824/97 יעקב בן שחר נ' גיל סוחה ואח' (פורסם בנבו); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) 674).

סיכויי הערעור

לאחר שקראתי באריכות את הבקשה וכתב הערעור שצורף לה, לא מצאתי כי ישנם בידם סיכויי ערעור טובים. לא רק שאין בפסק הדין טעויות (עובדתיות או משפטיות) אלא שהוא הולך עקב בצד אגודל בצוותא עם הלכות המשפט בישראל. אין בפסק הדין יצירתה של הלכה חדשה. ישנו אך יישום הלכות שגורות וידועות על נסיבותיו העובדתיות של המקרה הנדון.

וכבר כאן יוער ויודגש, פסק דין אינו "מבטל" את היעוד התכנוני החל על הנכס. פסק הדין אינו "תוקף" את ההוראות התכנוניות החלות. פסק הדין אינו מהווה "מכת מוות לאלפי בתי עסק בישראל". ביצוע הסיפוח בפועל של שטח הקולונדה לתוך שטח המסעדה וההשתלטות המאסיבית וחוסרת תום הלב של הנתבעים על שטח הרכוש המשותף, מבלי שהם מתחשבים בזכויות בעלי הדירות האחרים בבית (ולחילופין, לגישתם, בזכויות הציבור) הם אלו אשר הביאו ל"מכת מוות" לעסק שלהם בלבד! בניגוד להתנהלות המבקשים דנן, "אלפי בתי עסק בישראל" מגיעים להסדרים עם בעלי הזכויות האחרים או עושים שימוש סביר ברכוש המשותף ומאפשרים חיים, צוותא חדא, של עסקים לצד מגורים. כך גם עשו בעלי עסק נוספים בבית הנדון. דא עקא, המבקשים שמו לעצמם אומר "לרכוש" זכויות קנייניות ולעשות בהן כבשלהם שלא כדין. רק את זאת פסק הדין אינו מתיר.

לשם שלמות התמונה אתייחס בקצרה גם לעיקר טענות המבקשים לגופן בכל הקשור לסיכויי הערעור.

שימוש ברכוש המשותף

טוענים המבקשים כי צריך היה לבחון במקרה דנן האם השימוש המבוצע על ידם הינו "שימוש מסחרי סביר". המדובר, בבית בו יעוד מעורב של מגורים ומסחר! כשם שלא ניתן לשלול את האחד (מסחר) כך לא ניתן לשלול את האחר (מגורים). משכך, בחינת השימוש הסביר ברכוש המשותף צריכה להיעשות ביחס ליעודו של הבית ככזה, וכך היא נעשתה בפסק הדין. פעולות המבקשים הפכו את הבית לאזור מסחרי של ממש תוך קיפוח זכויות בעלי הדירות בבית, שברובן משמשות למגורים.

ויודגש, הקביעות בפסק הדין ניתנו לאור נסיבותיו העובדתיות של המקרה דנן לאחר שאלו הוכחו בפני במסגרת מסכת הראיות וכפי שהתרשמתי מהן, באופן בלתי אמצעי, בביקור שנערך במקום. חוסר תום הלב של המבקשים זועק לשמים מעצם ההשוואה בבקשתם בין פעולותיהם ברכוש המשותף לבין הצבת מחצלת על סף הדלת בחדר המדרגות. נדמה מהשוואה זו כי המבקשים, בפשטות, אינם מבינים עד כמה פוגענית וחוסרת סבירות התנהלותם בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 285/10
מס' בקשה: 7/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

קולונדה

אין גם ממש בטענות המבקשים בנוגע לטעות כביכול בקביעתי כי שטח הקולונדה הינו רכוש משותף. פירטתי סוגיה זו בהרחבה במסגרת פסק הדין ובהקשר זה אינני רואה בהודעת הערעור או בבקשה כל נתון עובדתי שנזקקתי לו שלא כדין או אשר נעלם מעיני לצורך מתן ההכרעה בנושא זה או כל טעות משפטית בניתוח הזכויות הקנייניות החלות על השטח. חזרה על טענות שנטענו בפני ונדחו על ידי, לאחר שקילת הראיות, אין בה די כדי ללמד על סיכויי ערעור.

המבקשים מייחסים חשיבות מכרעת לעדותו של מר גולן. הגם שהנ"ל היה בעברו מהנדס העיר רמת השרון, לא ניתן להתייחס לעדותו כ-"אורים ותומים" ובודאי שלא כעדות מומחה (לאור אי הגשה של חוות דעת מטעמו בהתאם להוראות הדין). מר גולן העיד בפני כעד עובדתי, הא ותו לא. ויודגש, מטעמים השמורים עימם בחרו המבקשים להביא לעדות את מר גולן, שאינו משמש עוד בכל תפקיד רשמי בעיריית רמת השרון, ועל אף מעורבותו האישית בהליכים תכנוניים הקשורים בבית דן (לרבות מתן אישור למבקשים לפלס את שטח הקולונדה), חלף הבאת נציג רשמי של עיריית רמת השרון לתמוך את טענותיהם.

יצא קצפם של המבקשים על כי התייחסתי בפסק הדין לכך שמר גולן קיבל שכר על עדותו. דא עקא, מר גולן לא העיד כמומחה בהליך שבפני. עדותו היתה כעדות עובדתית רגילה ודבר חריג עד מאוד הוא כי עד (שאינו מעיד כמומחה) מקבל שכר על עדותו. בין היתר לשם כך נקבעו הכללים בדבר העדתם של מומחים בהליכים משפטיים. אולם, המבקשים בחרו במודע שלא להגיש חוות דעת מטעמו של מר גולן ואך לזמנו כעד מטעמם. בקבלת תשלום כעד מומחה ע"י עד עובדתי (שלא הגיש חוות דעת מומחה) ישנו טעם לפגם משמעותי.

ויודגש, בניגוד לנטען באופן סתמי בהודעת הערעור, בפסק הדין פירטתי בהרחבה את הנימוקים אשר הביאו אותי לדחיית פרשנותו של מר גולן ועדותו העובדתית. לא מצאתי בהודעת הערעור כל נימוק (לבד מכך שהמדובר במהנדס העיר לשעבר) מדוע שגיתי בקביעות אלו.

ערעורם של המבקשים מתבסס גם על "עובדות" שלא הוכחו בהליך בפני. כך, למשל, נטען על ידם כי שגיתי באי מתן משקל לעובדה שבעלי הדירות הסכימו לשימוש בקולונדה במשך שנים. דא עקא, לא הוכחה הסכמה וממילא לא הוכחה הסכמה לשימוש המאסיבי המבוצע במקום כיום – איחוד, כך ממש, של שטח הקולונדה לתוך שטח המסעדה כחלק בלתי נפרד ממנה.

ויודגש, עצם טענת המבקשים כי בהעדר שימוש בקולונדה אין לבית הקפה מקומות ישיבה, הרי שזו אך מחזקת את אשר נקבע בפסק הדין בדבר השימוש המסחרי האינטנסיבי שמבצעים המבקשים בשטח הרכוש המשותף, **כחלק בלתי נפרד והכרחי מבית העסק**. האמור אך מהווה הודאה, ברורה וחד משמעית של המבקשים כי ללא השימוש בקולונדה אין "חיות" עצמאית לנכס כבית קפה. דא עקא, בין אם הקולונדה רכוש משותף ובין אם הופקעה לטובת הציבור (כטענת המבקשים שנדחתה), **ודאי כי היא איננה רכושם הפרטי של המבקשים, כפי שהם נוהגים בה בפועל**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 285/10
מס' בקשה: 7/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

ויוער, אם אכן יופקע שטח הקולונדה לטובת הציבור ועיריית רמת השרון תחייב הותרת הקולונדה כמעבר פתוח להולכי רגל (כפי שטוענים המבקשים ביחס ליעודה) הרי שגם אז לא תהיה בידי המבקשים האפשרות להפעיל בית קפה בנכס. ככל שיותר למבקשים שימוש על ידי העירייה כפי זה המבוצע היום, הרי שמניה וביה תהיה עילת ההפקעה (לאפשר דרך ומעבר ציבורי) בטלה. הפקעה ודאי שאיננה יכולה להיות לטובת שימוש מסחרי אינטנסיבי (בלעדיו אין קיום לבית העסק כטענת המבקשים).

בהקשר זה גם אוסיף כי אין כל "דרך ביניים" של הטלת "מגבלות תכנוניות" על ידי העירייה אשר מפקיעות "מבלי לבצע הפקעה בפועל" של זכויות קנייניות. כפי שפורט בפסק הדין, הליכי הפקעה מוסדרים במסגרת הוראות הדינים הרלבנטים ורק על פיהם ניתן לפעול. "דרכי ביניים" שאינן קבועות בדין לא יכולות להפקיע זכויות קניין המוכרות כזכויות יסוד בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. העובדה כי לא בוצעו הליכי הפקעה כדין מחזקת את הקביעה בדבר הזכויות הקנייניות בשטח הקולונדה.

לא הוכח על ידי המבקשים כי המדרכה נכללה כחלק מהנכס בעת רכישת הזכויות על ידם. לבד מהעובדה כי אין לכך כל איזכור בתיק הבית המשותף (וממילא לא הוכח כי לא ניתן היה לרשום את שטח הקולונדה כ"הצמדה") הרי שהאמור גם סותר, מניה וביה, את טענותיהם האחרות של המבקשים בנוגע ליעוד הקולונדה כמעבר ציבורי. מכל מקום, המדובר בהכרעה עובדתית מבוססת ואין בערעור אלא חזרה על טענות עובדתיות שהועלו, נדונו ונדחו.

שימוש בקיר האחורי

ערעור המבקשים בנוגע לשימוש המבוצע על ידם בקיר האחורי הינו ערעור על קביעותי העובדתיות המתבססות, בעיקר, על התרשמותי במהלך הביקור שנערך במקום. ערעור זה אין בו ממש.

גם אין ממש בטענות המבקשים בנוגע לפסק הדין הראשון בין הצדדים. החלטתי בעניין זה ניתנה במסגרת בקשה למחיקת סעיפים מתצהיר והוצאת מסמכים מתיק המוצגים. ההחלטה ניתנה עוד ביום 29.06.11 ואף על פי כן לא מצאו המבקשים מקום לערער על אותה ההחלטה על פי זכותם כדין. גם בהודעת הערעור שצורפה לבקשה אין הם מערערים, למעשה, על אותה ההחלטה.

זאת ועוד. לאחר קבלת ההחלטה האמורה בדבר שינוי חזית (לאור אי הכללת הטענה בדבר קיומו של הסכם פשרה קודם בין הצדדים בכתב ההגנה) בחרו המבקשים שלא לתקן את כתב הגנתם כדי לכלול הטענה האמורה. משכך, אין למבקשים לבוא בטענות אלא כלפי עצמם וממילא הליך הערעור אינו יכול להיות מקום ל"מקצה שיפורים" לטענות המבקשים. לגופם של דברים הרי שטענת המבקשים בסיכומיהם כי יש בהסכם הפשרה ללמד על "הסכמות ונהגים" בבית נדונה ונדחתה באופן מפורט בפסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 285/10
מס' בקשה: 7/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

הסעדים שנפסקו בפסק הדין מידתיים לאור התנהלות המבקשים בבית. ויודגש, אין בפסק הדין כל איסור על המבקשים לבצע כל שימוש מותר בנכס. דא עקא, שימוש על ידם אינו יכול להיות כזה המפריע, מונע או מגביל שימוש מאחרים.

אומנם, אין מחלוקת כי לצורך הפעלת בית הקפה יש הכרח בקיומם של מתקנים שונים. דא עקא, על המבקשים למצוא פתרונות לנדרש על ידם לצורך הפעלת העסק בתוך תחומי העסק או בהתנהלות סבירה ברכוש המשותף או על פי הסכמות והבנות עם בעלי הדירות האחרים בבית. ממילא גם לא הוכח על ידי המבקשים כי את המתקנים ניתן למקם רק בתחומי הרכוש המשותף או כי לא קיימים מתקנים אחרים הפוגעים פחות. המבקשים אינם יכולים לרמוס זכויות אחרים ברגל גסה אך בשל זכותם לעשות שימוש מסוים בנכס שבבעלותם.

הסכם הפשרה בתיק 305/10 (להלן: "הסכם הפשרה")

גם אין כל ממש בטענת המבקשים בנוגע לאי "גזירה שווה" ביחס למסעדה הנוספת הממוקמת בנכס. דווקא ההפך הוא הנכון. בעלי הנכס הנ"ל השכילו להגיע להסכמה עם בעלי הדירות באופן שניתן יהיה לקיים חיים בצוותא ללא הפרעה מיותרת ותוך התחשבות הדדית. דווקא הסכם הפשרה בנוגע למסעדה הנ"ל מלמד על כך אפשר להגיע למצב של חיים משותפים בבית עם שימושים מעורבים. המבקשים היו אלה אשר סרבו, לכל אורך הדרך, להגיע להסכמות ועמדו על קיומו של ההליך ומתן פסק דין בעניינו.

מכל מקום, אין דבר בהסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים בתיק 305/10 (שצירפו כראיה נוספת נתבקש במסגרת הליך הערעור) כדי לשנות או לפגוע בזכויות המבקשים או ללמד על חוסר תום לב של המשיבה. הסכם הפשרה עליו תולים המבקשים את יהבם בערעור דווקא מלמד על "גזירה שווה" ועל פעולתה ההגונה של המשיבה תוך שמירה על זכויות בעלי הדירות מחד והתחשבות בצורכי העסק מאידך.

בהקשר זה תמוהה טענת המבקשים כי הסכם הפשרה מנציח את השימוש בקולונדה וסגירתה או כי אישרתי (במתן תוקף להסכם הפשרה האמור) את השימוש בקולונדה וחסימתה (ובכך סתרת, לכאורה, את קביעותי בפסק הדין דנן). **ההפך הוא הנכון.**

בנוגע לקולונדה קובע סעיף 10 להסכם הפשרה כי: **"הנתבעים 2-3 מסכימים כי יינתן כנגדם צו המורה להם לפנות ולהסיר את כל המחיצות והתוספות שבנו, לרבות "דק" מעץ (להלן: "התוספות"), בשטח המכונה "קולונדה" ולא להשתמש בו".** כלומר, גם בעלי הנכס המסחרי האחר בבית הורו כי המדובר ברכוש משותף והסכימו להפסקת השימוש המסחרי האינטנסיבי בו. בסעיף 11 להסכם הפשרה ניתנה אורכה לנתבעים שם לביצוע האמור בתנאים שנקבעו והובהר כי "למען הסר ספק, הצדדים מסכימים כי הארכה הניתנת בסעיף זה לרבות הסכום הנקוב בסעיף 11.2 לעיל, הינם זמניים בלבד ולנציגות תהיה את הזכות לשקול את הארכה מחדש לרבות לבקש את מימוש הצו, לאחר סיום ניהול ההליכים בתיק מספר 285/10 – נציגות הבית המשותף נ' צפריר וג'ויה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 285/10
מס' בקשה: 7/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

גם אין כל ממש בטענה כאילו הסכם הפשרה האמור הנציח פגיעות ברכוש המשותף ומטרדים לבעלי הדירות. בהקשר זה נקבע בסעיף 1 להסכם הפשרה כי המתקנים המותקנים ברכוש המשותף "יעמדו בתקני המשרד לאיכות הסביבה ולא יפלטו ריחות ו/או חום ו/או ירעישו". כן הוסדר מנגנון להתקנה אסטטית של המתקנים ברכוש המשותף (סעיף 2 להסכם הפשרה) ונקבעה הגבלה על התקנת כל מתקן נוסף (סעיף 9 להסכם הפשרה). בנוסף הוסכם על הגבלות בנוגע לשימוש ברכוש המשותף (סעיפים 3-8 להסכם הפשרה).

הסכם הפשרה אך מחזק את הקביעות שבפסק הדין.

דעה מגובשת

גם לא ברורה הרמיזה כאילו דעותיו היו מגובשות ללא קשר למקרה הספציפי. לבד מהעובדה כי המדובר באמירה חמורה ומרחיקת לכת, ללא כל בסיס בהודעת הערעור, הרי שלו סברו כך המבקשים יכולים היו לעתור בבקשה לפסלות שופט בכל עת. עצם העובדה כי לא עלתה על דם כל טענה כנ"ל במהלך ניהול ההליכים, ולו ברמז, מלמדת על כי המדובר בטענה שבאה לעולם רק עקב חוסר שביעות רצונם מפסק הדין שניתן.

לבד מכך, הרי שמשמעה של טענה היא כי כל שופט במדינת ישראל יכול לדון רק בהליך אחד בכל עילה משפטית באשר "דעותיו מגובשות" מרגע שנתן פסק דין ראשון בכל הליך המתנהל בפניו.

אין לדעת את אשר תפסוק ערכאת הערעור אולם לא שוכנעתי מנימוקי המבקשת כי קיימים סיכויי ערעור טובים.

מאזן הנוחות

לאור ניתוח סיכויי הערעור הנמוכים כאמור, הרי שבהתאם להלכות שאוזכרו לעיל, על מנת ליתן למבקשים עיכוב ביצוע כמבוקש, עליהם להראות כי מאזן הנוחות נוטה, בבירור, לטובתם.

אין המדובר במקרה דנן בזוטי דברים, אלא בשימוש מסחרי משמעותי ברכוש המשותף לטובת המבקשים בלבד. כאמור לעיל, דווקא בקשת המבקשים וטענותיהם בדבר הנזק הכלכלי הפוטנציאלי עקב סגירה, אפילו חלקית, של בית העסק, אך מחזקות את המסקנה האמורה.

מקרה שכזה מצדיק מתן הסעדים המבוקשים, וכדברי השופט טירקל ברע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון נה (1) 199, עמוד 244-246: "מימרה עתיקת יומין היא כי 'ביתו של אדם הוא מבצרו' (במקור 'AN ENGLISHMAN'S HOME IS HIS CASTLE'). הבית הוא אחד הנכסים החומריים החשובים ביותר שיש לאדם, ואולי החשוב שבהם. המושג 'בית' היה לשם דבר (ראו, בין היתר א' בן יהודה מלון הלשון העברית הישנה והחדשה). ל'הגנת בית המגורים' יוחדו בחוק הוראות מיוחדות (ראו: סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967; פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980; חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972). בנושא רגיש זה של יחסי שכנים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 285/10
מס' בקשה: 7/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בבית משותף, יש להקפיד במיוחד על שמירת זכויותיהם של בעלי הדירות ולהיזהר מאוד שלא לפרוץ בהן פרצות. השארת הבנייה מסיגת הגבול על כנה במקרה הנדון עלולה לפתוח פתח לכך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש המשותף שבבית המשותף, וכל דאלים יגבר על שכניו שומרי החוק".

אולם, השתכנעתי כי יש ממש בטענת המבקשים כי איסור השימוש בקולונדה משמעו סגירה, אפילו חלקית, של בית העסק, העשויה להביא לנזק כלכלי. כמו כן, הסרתם של המתקנים מקירותיו החיצוניים של הבית תחייב הערכות מחדש של המבקשים והצבתם של מתקנים אלו או אחרים במקומם בתחומי הנכס. ברי כי האמור יחייב שיפוץ של הנכס שיכלול, מניה וביה, סגירתו לתקופה מסוימת. מעצם טבעם של דברים, סגירה שכזו עשויה להנחית מכה ניצחת על עצם קיומו של בית העסק או למצער תגרום לקושי משמעותי בהשבת המצב לקדמותו. בכך עשויה להפוך, למעשה, ההכרעה בערעור לתיאורטית.

במיוחד אמורים הדברים כאשר אין מחלוקת כי בית קפה פעל בנכס, בהיקף כזה או אחר, במשך מספר שנים.

מסיבה זו נתתי למבקשים בפסק הדין 90 יום לביצוע הוראותיו בכל הקשור לסילוק ידם משטח הקולונדה ומהקיר החיצוני ונכון יהיה להיעתר חלקית לבקשה ולהאריך מועד זה בנוגע לרכיבים אלו בלבד, על אף שאני סבור כאמור, כי סיכויי הערעור קלושים.

במיוחד אמורים הדברים כאשר מועד הדיון בערעור נקבע ליום 02.04.12, קרי, כשבועיים נוספים בלבד לאחר המועד שנקבע לביצוע האמור בפסק הדין.

אין בעיכוב הביצוע כאמור להוות היתר למבקשים לבצע שינויים כלשהם ברכוש המשותף וכל שהותר להם הוא להמשיך ולעשות שימוש בשטח הקולונדה ובמתקנים המוצבים בקיר האחורי כאמור, כפי שהם, עד להכרעה בערעור.

אסייג את האמור בכל הקשור למנועי המזגנים. בהקשר לאלו, ככל שהמבקשים מעוניינים להותירם במקומם, הרי שעליהם לפעול בהתאם להוראות סעיף 6 בעמוד 31 לפסק הדין. לא יבצעו את האמור יהיה עליהם להסירם במועד שנקבע.

בכל הקשור לחיובי העשה האחרים שנפסקו בנוגע לפחי אשפה (כולל תשלום בגין עלות עורפת של ניקיון החצר) ולכלוב איסוף בקבוקים, הרי שלא מצאתי כל נימוק ערעור לגבי קביעות אלו, הזמן שנקצב לביצועם כבר חלף עוד לפני הגשת הבקשה דנן וממילא אין מקום לעכב את הביצוע בעניינם.

בכל הקשור לחיובים הכספיים - חיוב בתשלום מיסי נציגות וחיוב בהוצאות ההליך, הרי שהמבקשים כלל לא העלו טיעונים או נימוקים בבקשתם לעיכוב הביצוע בגינם. זאת ועוד. בהתאם להלכה עיכוב ביצוע של חיוב כספי חל רק במקרה נדיר שבו יש בידי המפסיד בדין להוכיח כי יהיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 285/10
מס' בקשה: 7/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בידו קושי ממשי להשיב לידו את החיוב הכספי שנפסק היה ויתקבל הערעור. לא נטען בבקשה כי קיימות נסיבות כנ"ל במקרה דנן.

משלא הוריתי על עיכוב ביצוע הסעדים הכספיים שנפסקו, אינני מוצא מקום לחייב את המבקשים בהפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין. אם, לאחר דחיית הערעור, לא יבצעו המבקשים את אשר נקבע בפסק הדין, תוכל המשיבה לפנות בהליכים המתאימים לאכיפתו של פסק הדין. חיוב בהפקדת ערובה לא יהיה בו כדי להבטיח את ביצוע חיובי העשה שנקבעו בפסק הדין.

כך גם לא מצאתי מקום לחייב את המבקשים בתשלום דמי שימוש עבור שטח הקולונדה עד להכרעה בערעור. בהקשר זה תביעת המשיבה לחיוב המבקשים בתשלום דמי שימוש ראויים לעבר נדחתה על ידי. הבקשה דנן הינה לחיוב עתידי. אולם, אין מקום "לקצר הליכים" ובאמצעות מתן החלטה בהליך של עיכוב ביצוע של פסק דין, להביא לחיוב מהותי לטובת המשיבה, ללא הגשת תביעה מצידה והוכחת זכותה כדין.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני נעתר לבקשה לעיכוב ביצוע בחלקה ומורה על עיכוב ביצוע פסק הדין עד למתן החלטה בערעור בכל הקשור לסילוק היד משטח הקולונדה ומהקיר האחורי של הבית, למעט בנוגע למזגנים.

לא מצאתי מקום לעכב את ביצוע פסק הדין בנוגע לחיובי העשה האחרים והחיובים הכספיים שנפסקו.

הוצאות הבקשה בסך של 3,000 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות הדיון בהליך הערעור כלהלן - אם יתקבל ערעור המבקשים **במלואו**, תישא המשיבה בהוצאות הבקשה כאמור. אולם, אם ידחה הערעור או יתקבל בחלקו, יישאו המבקשים בהוצאות הבקשה כאמור.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי בתאריך ג' אדר תשע"ב, 26 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב